

ANEXO

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA REUTILIZACIÓN DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

1.º Objeto y finalidad de la convocatoria.

La convocatoria pública para la concesión de los premios a la reutilización de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid tiene por objeto promover, reconocer y premiar la realización de proyectos e iniciativas novedosas basados en la utilización de conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (<https://datos.madrid.es>).

La finalidad de esta convocatoria es desarrollar la línea 11 de subvención prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos 2024-2027 "Fomentar la innovación y el emprendimiento en sectores productivos", que persigue promover actividades de investigación científica y el uso de tecnologías disruptivas.

2.º Régimen jurídico y publicidad.

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos (en adelante, OBRGS), aprobada por Acuerdo del Pleno de 30 de octubre de 2013. En lo no previsto en ella, será de aplicación lo dispuesto en los preceptos de la citada ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante RGS) y por las demás disposiciones que resulten de aplicación.

Igualmente, es de aplicación la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Esta convocatoria de premios se realiza en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con el artículo 23 de la OBRGS, y conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de recursos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la LGS, la convocatoria de premios deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y un extracto de ella, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (en adelante, BOCM), de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la citada ley. Las bases íntegras de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en su sede electrónica, <http://sede.madrid.es>.

3.º Importe destinado a la convocatoria e imputación presupuestaria.

El gasto destinado a esta convocatoria de premios asciende a 15.000 euros y se imputará a la aplicación presupuestaria 001/120/920.06/482.03 "Premios" del programa "Fomento de la transparencia y mejora de la gestión", del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para la anualidad 2026.

4.º Ámbito objetivo de los premios.

Los premios de esta convocatoria tienen por objeto reconocer proyectos o iniciativas que ofrezcan a la ciudadanía del municipio de Madrid productos, servicios, herramientas o aplicaciones innovadoras, visualizaciones, así como estudios e investigaciones, que resulten de utilidad y que generen desarrollo económico y social, basados en la utilización de conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Se establecen dos categorías de premios:

a) Servicios web, aplicaciones y visualizaciones: proyectos que generen servicios, visualizaciones, o aplicaciones web o para dispositivos móviles, utilizando para ello conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

b) Estudios, investigaciones e ideas: proyectos de investigación, análisis o descripción de ideas para crear servicios, estudios, visualizaciones, aplicaciones web o para dispositivos móviles, en todos los casos utilizando conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Se incluyen en esta categoría trabajos universitarios de fin de grado y de fin de máster (TFG-TFM).

Los proyectos o iniciativas deberán utilizar, al menos, un conjunto de datos publicado en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (<https://datos.madrid.es>), que se podrá usar de forma combinada con otros conjuntos de datos publicados en otras fuentes públicas o privadas, y de ámbito local, autonómico, nacional o internacional.

Podrán concurrir a esta convocatoria proyectos cuya ejecución haya concluido en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes o candidaturas y cuya antigüedad no exceda de dos años, contados desde esa misma fecha.

Serán inadmitidos los proyectos o iniciativas que:

- a) hayan sido premiados en cualesquiera convocatorias de premios concedidos por el Ayuntamiento de Madrid.
- b) hayan sido subvencionados o contratados por el Ayuntamiento de Madrid.
- c) hayan sido presentados fuera del plazo establecido en la convocatoria.
- d) hayan sido presentados sin utilizar el formulario de solicitud establecido en la convocatoria.
- e) no hayan utilizado ningún conjunto de datos incluido en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (<https://datos.madrid.es>), aunque sí hayan usado conjuntos de datos de otros portales municipales.

5.º Contenido de los premios.

En la categoría de Servicios web, aplicaciones y visualizaciones, se otorgarán los siguientes premios:

- a) Un primer premio, por importe de 4.000 euros.
- b) Un segundo premio, por importe de 3.000 euros.
- c) Un tercer premio, por importe de 1.500 euros.
- d) Un premio estudiante, por importe de 1.500 euros.

En la categoría de Estudios, investigaciones e ideas, se otorgarán los siguientes premios:

- a) Un primer premio, por importe de 2.500 euros.
- b) Un segundo premio, por importe de 1.500 euros.
- c) Un tercer premio, por importe de 1.000 euros.

Los premios podrán ser declarados desiertos si el jurado considera que las candidaturas presentadas no reúnen los méritos suficientes o la calidad mínima exigible.

En el caso de que queden desiertos alguno o algunos de los premios, el remanente producido incrementará los demás premios, en la forma prevista en el apartado 11.º.

6.º Candidaturas.

Podrán ser candidatas a estos premios las personas físicas y jurídicas autoras de los proyectos o iniciativas, salvo aquellas que presten servicios como personal municipal en la dirección general competente en materia de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podrán ser candidatas a estos premios las agrupaciones de personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 11.3 de la LGS y 13.3 de la OBRGS.

Sin embargo, al premio estudiante previsto para la categoría de Servicios web, aplicaciones y visualizaciones, solo podrán optar personas físicas que tengan la condición de estudiantes y agrupaciones formadas íntegramente por personas físicas que tengan la condición de estudiantes. Además, quienes tengan la condición de estudiantes también podrán optar al resto de premios de esta categoría.

Tienen la condición de estudiantes a los efectos del apartado anterior las personas mayores de edad matriculadas en los cursos lectivos 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026, tanto en enseñanza universitaria como no universitaria, siempre que sea oficial.

Con respecto a las agrupaciones, las personas físicas y jurídicas agrupadas designarán de entre ellas a una que actuará en representación de la agrupación ante el Ayuntamiento de Madrid. La persona física o entidad representante será la receptora del premio y actuará con poderes suficientes para cumplir las obligaciones de representación legal que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros miembros de la agrupación.

De conformidad con los artículos 11.3 de la LGS y 24.7 de la OBRGS, las personas físicas y jurídicas que concurran a la convocatoria en agrupación acreditarán mediante documento privado un acuerdo de colaboración para la presentación conjunta del proyecto o la iniciativa, suscrito por las personas físicas y quienes ostenten la representación legal de cada una de las personas jurídicas que componen la agrupación, que seguirá el modelo del "Anexo I. Acuerdo de colaboración para la presentación conjunta del proyecto".

En ese documento constarán:

- a) La voluntad de las partes de concurrir conjuntamente a la convocatoria.
- b) Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación y el porcentaje del premio a aplicar por cada uno de ellos.
- c) La designación del representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
- d) La asunción del compromiso de no disolver la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la LGS.

Las administraciones públicas y las entidades integrantes del sector público no podrán participar en esta convocatoria.

La solicitud la firmará la persona física que la presente, el representante legal de la persona jurídica de que se trate, o el representante o apoderado único de la agrupación.

7.º Requisitos de los participantes.

Las personas físicas y jurídicas solicitantes, y las que sean integrantes de las agrupaciones que concurran a la convocatoria de los premios, deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, los siguientes requisitos:

- a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
- b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Madrid.
- c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- d) No tener pendiente la presentación de las cuentas justificativas, fuera de plazo, de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos públicos. Todo ello, con independencia de que el requerimiento del artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se hubiera realizado o no.
- e) No estar incursas en las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 y 13.3 de la LGS para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la OBRGS, las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de las obligaciones por reintegro de subvenciones deberán acreditarse no solo con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión del premio, sino también en el momento en el que vaya a hacerse efectivo su abono. Por lo tanto, no podrá realizarse el pago de los premios mientras no se cumplan tales requisitos, por lo que, si en el momento de pago se tuviese conocimiento de su incumplimiento, el premiado perderá el derecho al cobro del premio concedido.

8.º Solicitudes y documentación que presentar.

La solicitud se formalizará a través del modelo que figura como “Solicitud de participación en los premios a la reutilización de los datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid”, que figura en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid <https://sede.madrid.es>.

Junto con la solicitud, deberá presentarse una memoria del proyecto, a través del modelo que figura como “Anexo III. Memoria del proyecto” el cual podrá descargarse de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (<https://sede.madrid.es>).

La memoria del proyecto incluirá su título, autor o autores y descripción, con la información necesaria para que pueda ser evaluado conforme a los criterios de valoración establecidos. En su caso, deberá incluir la URL que dé acceso al repositorio con la documentación del proyecto correspondiente, que deberá estar disponible durante todo el año de la convocatoria. La memoria no excederá de 10 páginas y deberá redactarse en tamaño DIN A4, a una cara, fuente Lato 11 e interlineado sencillo. Se admitirán tipos de letra equivalentes. En ella, se deberán indicar también los conjuntos de datos utilizados, objetivo y público beneficiario, impacto esperado (si procede), innovación que representa (en su caso) y tecnología utilizada. Opcionalmente, se podrá proporcionar una URL pública, donde exista un pequeño vídeo de un máximo de tres minutos de duración, que explique el proyecto y su funcionamiento. Se recomienda presentar este vídeo para favorecer al jurado el acercamiento al proyecto, su comprensión y valoración, ya que será valorable entre los criterios de valoración de calidad técnica.

En caso de que se presente un proyecto consistente en una aplicación, servicio o web cuyo acceso exija un registro, que esté limitada a un número finito de dispositivos o que obligue a instalar programas o similar, la valoración se hará exclusivamente a partir de la memoria y, en su caso, del vídeo.

Asimismo, se deberá aportar la siguiente documentación:

- a) En el caso de que la solicitud se presente por persona jurídica, documentación acreditativa de la representación otorgada por la entidad, salvo que la solicitud se presente con el certificado de representante de persona jurídica de la entidad solicitante.
- b) Declaración del solicitante o representación legal de la entidad solicitante haciendo constar, bajo su responsabilidad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según establece el artículo 24.7 del RGS.
- c) Declaración del solicitante o representación legal de la entidad solicitante haciendo constar, bajo su responsabilidad, que no se halla incurso en ninguna de las causas que impiden obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas, según lo dispuesto en el artículo 13 de la LGS y de estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- d) Declaración del solicitante o representación legal de la entidad solicitante haciendo constar, bajo su responsabilidad, que no tiene pendiente de justificación, fuera de plazo, subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos públicos.
- e) Declaración del solicitante o representación legal de la entidad solicitante haciendo constar, bajo su responsabilidad, que el proyecto o iniciativa que presenta al premio se ha ejecutado dentro del plazo previsto en el apartado 4.3.
- f) Declaración del solicitante o representación legal de la entidad solicitante haciendo constar, bajo su responsabilidad, que el proyecto o iniciativa, a fecha de presentación de la solicitud, no ha sido subvencionado, financiado ni premiado previamente por el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos públicos.

g) Declaración del solicitante haciendo constar, bajo su responsabilidad, que tiene la condición de estudiante según lo dispuesto en el apartado 6.º, cuando desee optar al premio estudiante de la categoría Servicios web, aplicaciones y visualizaciones, además de a los restantes premios de esta categoría.

En el caso de agrupaciones, la solicitud deberá estar suscrita por la persona que actúe como representante legal de la agrupación.

A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos:

a) "Anexo I. Acuerdo de colaboración para la presentación conjunta del proyecto", con el documento privado que se cita en el apartado 6.4, que será firmado electrónicamente por las personas físicas y los representantes de las personas jurídicas integrantes de la agrupación, y que podrá descargarse de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (<https://sede.madrid.es>).

b) "Anexo II. Modelo de declaración responsable y autorización de consulta de datos de participantes en agrupación". Cada una de las personas físicas o jurídicas que formen parte de la agrupación, incluida la que actúa como representante de esta, deberá cumplimentar un ejemplar de este anexo, que será firmado electrónicamente en cada caso por la persona física miembro de la agrupación o por la que ostente la representación legal de la entidad integrada en la agrupación. El modelo "Anexo II. Modelo de declaración responsable y autorización de consulta de datos de participantes en agrupación" podrá descargarse de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (<https://sede.madrid.es>).

c) "Anexo III. Memoria del proyecto", con los requisitos del apartado 8, párrafo 2º.

d) Documento acreditativo de la representación de cada una de las entidades que integran la agrupación, en el supuesto en el que el "Anexo II. Modelo de declaración responsable y autorización de consulta de datos de participantes en agrupación" no sea firmado con el certificado de representante de persona jurídica de la entidad correspondiente.

Las declaraciones señaladas en el apartado 8º, párrafo 3, letras b), c), d), e), f) y g) están incluidas en el texto del modelo de solicitud que se adjunta a esta convocatoria, y en el de "Anexo II. Modelo de declaración responsable y autorización de consulta de datos de participantes en agrupación", sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tenga atribuidas el órgano instructor.

El órgano instructor podrá consultar y verificar los datos relativos a estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y con la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid (ATM), previo consentimiento expreso de la persona física, entidad interesada, o de los miembros de la agrupación, haciendo constar en el expediente el resultado de la comprobación.

En el supuesto de que las personas físicas o jurídicas solicitantes o integradas en la agrupación no autorizaran la consulta, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará mediante la presentación junto con la solicitud, de las certificaciones acreditativas expedidas por la AEAT, TGSS y por la ATM, que deberán tener vigencia a la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante el órgano instructor de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de que la persona física, entidad o agrupación solicitante continúe en el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

En cada convocatoria, cada persona física, entidad o agrupación podrá presentar uno o varios proyectos o iniciativas en las distintas categorías, pero cada proyecto solo podrá presentarse a una de las categorías.

Dentro de la categoría Servicios web y aplicaciones, las candidaturas presentadas por personas que sean estudiantes o agrupaciones de estudiantes podrán optar a todos los premios de la categoría, pero solo las personas estudiantes o agrupaciones de estudiantes que hayan participado en esta condición podrán hacerse con el premio estudiante, según dispone el apartado 6º.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor de la convocatoria se reserva el derecho de reclasificar aquellos proyectos que pueda considerar que se ajustan mejor a una categoría de premio diferente a la que se haya indicado en su solicitud.

La presentación de una solicitud de participación en la convocatoria implica la aceptación de esta en todos sus términos.

9.º Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la LGS.

El formulario de solicitud, junto con la memoria y la documentación exigida, se dirigirán a la Dirección General de Transparencia y Calidad, y podrán presentarse en la forma en que se establece a continuación:

a) Las personas jurídicas:

Electrónicamente, accediendo a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid, <https://sede.madrid.es>. En este caso, se deberá utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Madrid.

b) Las personas físicas podrán optar por alguno de los siguientes medios:

1.º Electrónicamente, de la misma forma prevista para las personas jurídicas en el apartado anterior.

2.º Presencialmente, en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid, o mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la LPACAP.

Si alguna persona jurídica presenta la solicitud de forma presencial, el órgano instructor requerirá al solicitante para que la subsane a través de su presentación electrónica. En este caso, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se haya realizado su subsanación a través de su presentación por medios electrónicos.

Según el artículo 24.10 OBRGS, cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de ella, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la LPACAP, que será notificada a los interesados con carácter previo al inicio de la fase de instrucción.

10.º Criterios de valoración.

Las candidaturas presentadas en la categoría de Servicios web, aplicaciones y visualizaciones se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntuaciones:

a) Utilidad, valor económico, valor social y contribución a la transparencia: relevancia del problema que aborda o de la situación que mejora y número de potenciales beneficiarios. Utilidad para el municipio de Madrid, su ciudadanía y capacidad para generar actividad económica o rentabilidad. Hasta 14 puntos.

b) Innovación: grado de novedad y creatividad de la iniciativa. Se analizará si la propuesta supone una ruptura con soluciones existentes, si optimiza o transforma elementos ya conocidos, o si introduce funcionalidades o servicios completamente nuevos. Asimismo, se considerará la aplicación de tecnologías emergentes, el uso de *interfaces* avanzadas, metodologías de *gamificación* o inteligencia artificial, y el aprovechamiento de datos infrautilizados o la combinación de información procedente de múltiples fuentes, tanto del ámbito público como privado. Hasta 10 puntos.

c) Variedad de conjuntos de datos utilizados del Portal de Datos Abiertos de Madrid: número, complejidad de los conjuntos de datos y uso de series históricas. Hasta 14 puntos.

d) Calidad técnica: calidad del proyecto, complejidad técnica, grado de desarrollo, así como nivel de accesibilidad y facilidad de uso. Hasta 12 puntos.

Las candidaturas presentadas en la categoría de Estudios, investigaciones e ideas se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntuaciones:

a) Utilidad, valor económico, valor social y contribución a la transparencia: relevancia del problema que aborda o de la situación que mejora y número de potenciales beneficiarios. Utilidad para el municipio de Madrid, su ciudadanía y capacidad para generar actividad económica o rentabilidad. Hasta 14 puntos.

b) Innovación: grado de novedad y creatividad de la iniciativa. Se analizará si la propuesta supone una ruptura con soluciones existentes, si optimiza o transforma elementos ya conocidos, o si introduce funcionalidades o servicios completamente nuevos. Asimismo, se considerará el aprovechamiento de datos infrautilizados o la combinación de información procedente de múltiples fuentes, tanto del ámbito público como privado. Hasta 10 puntos.

c) Variedad de conjuntos de datos utilizados del Portal de Datos Abiertos de Madrid: número, complejidad de los conjuntos de datos y uso de series históricas. Hasta 14 puntos.

d) Calidad técnica: calidad del proyecto, complejidad técnica, nivel de madurez y coherencia. Hasta 12 puntos.

La puntuación mínima para optar a la concesión de los premios es de 25 puntos.

11.º Procedimiento para la concesión de los premios.

Los premios en las distintas categorías se otorgarán a las candidaturas que hayan obtenido mayor puntuación, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el apartado anterior y lo dispuesto en el apartado 8.º sobre los proyectos presentados a distintas categorías de premios.

En la categoría de Servicios web, aplicaciones y visualizaciones, al existir dos tipologías de premios (premio y premio estudiante), se otorgarán los premios de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, pero por el siguiente orden: en primer lugar, los tres premios de las letras a) a c) del apartado 5.º, y en segundo lugar, una vez agotados estos, se otorgará el premio de la letra d) del mismo apartado entre los proyectos no premiados presentados en candidaturas que hayan optado al premio estudiante.

En caso de que dos o más candidaturas de una misma categoría de premios obtengan la misma puntuación, se fijará su orden de prelación en función de la mayor puntuación obtenida en el criterio relativo a utilidad, valor económico, valor social y contribución a la transparencia. En caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación en el criterio relativo a calidad técnica, y si se mantiene el empate, se acudirá a la mayor puntuación en el criterio relativo a innovación. Si aun así continuase el empate, se acudirá al sorteo.

En caso de que se produzca algún remanente como consecuencia de que alguno de los premios haya quedado desierto, se distribuirá entre todos los premiados, proporcionalmente a la cuantía de sus respectivos premios sobre el total a distribuir entre los premiados, una vez descontada la cuantía correspondiente al premio desierto.

12.º Jurado

La composición del jurado es la siguiente:

a) Presidencia: la persona titular de la dirección general competente en materia de transparencia y datos abiertos.

b) Vocalías:

1º Un representante del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento.

2º Un representante de la Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE).

3º Un representante de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid.

4º Un representante del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.

5º Dos representantes de la dirección general competente en materia de transparencia y datos abiertos.

c) La secretaría se ejercerá por la persona designada por la presidencia entre el personal de la dirección general competente en materia de transparencia y datos abiertos, con voz, pero sin voto.

La composición del jurado respetará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en las Directrices para la aplicación de la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid (directriz tercera, apartado 6), aprobadas por Acuerdo de 13 de septiembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

El jurado será el encargado de deliberar acerca de las candidaturas presentadas, y deberá presentar de forma motivada el resultado de su evaluación en las distintas categorías, con base en los criterios de valoración previstos para cada una de ellas en el apartado 10.

Podrá proponer que los proyectos que no resulten premiados, pero que destaquen especialmente sobre el resto por alguna razón, puedan recibir una mención especial sin valor económico.

Para una mejor evaluación de las candidaturas valorables, el jurado podrá requerir de los solicitantes, a través de la dirección general competente en materia de transparencia y datos abiertos, la ampliación de la información presentada.

Para la válida constitución del jurado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de la presidencia, la secretaría y al menos tres de los vocales.

La dirección general competente en materia de transparencia y datos abiertos solicitará a las organizaciones o entidades que formen el jurado la designación de las personas que actuarán en su representación.

Los miembros del jurado podrán delegar su voto en las personas que asistan a la sesión de deliberación de concesión de los premios.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, teniendo el voto de la presidencia, en caso de empate, el carácter de voto de calidad.

La secretaría levantará acta de cuantas actuaciones y acuerdos se adopten, debiendo figurar en acta de la sesión correspondiente el dictamen razonado en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada.

En lo no previsto en este decreto, la actuación del jurado se regirá por la regulación de los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

13.º Instrucción del procedimiento

Se designa como órgano instructor para esta convocatoria, de conformidad con el artículo 25 de la OBRGS, a la persona titular de la dirección general competente en materia de transparencia y datos abiertos.

El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución, solicitará la ampliación de la información o su aclaración, recabará los informes preceptivos o que estime necesarios para resolver y, a la vista del expediente y valoración final del jurado, formulará y elevará la propuesta de resolución al órgano competente para resolver.

Al no figurar en el procedimiento otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las realizadas por los aspirantes, se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta de resolución, en base a lo preceptuado en el artículo 82.4 de la LPACAP.

La propuesta de resolución expresará las personas físicas, entidades o agrupaciones para los que se propone la concesión de premio, el título del proyecto o iniciativa, su puntuación y su cuantía.

14.º Aceptación del premio

Una vez formulada la propuesta de resolución, se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (<http://sede.madrid.es>) para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, las personas, entidades o agrupaciones propuestas como beneficiarias comuniquen su aceptación de manera expresa, advirtiéndoles que, en el caso de que no se presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que no acepta el premio.

Junto a la comunicación de la aceptación, se deberá presentar:

- a) Documento de alta de pago por transferencia, "Documento T", el cual se podrá descargar o cumplimentar a través del portal <https://sede.madrid.es>, trámite: "Obtención de datos bancarios para pagos por transferencia (documento T)". Tras su presentación, deberá remitirse también una copia de este documento por correo electrónico a la dirección sgtransparencia@madrid.es.
- b) Declaración responsable de no ser deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones, suscrita por las personas físicas, entidades y miembros de las agrupaciones propuestas como premiadas.
- c) En caso de no haber autorizado expresamente al órgano instructor para la consulta de datos sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y Ayuntamiento de Madrid, los propuestos como premiados deberán acreditar tales extremos mediante certificados vigentes expedidos por los órganos competentes.

La aceptación habrá de ser firmada, por la persona solicitante, el representante legal de la entidad o la persona designada como apoderado o representante de la agrupación para la que se propone la concesión del premio. El modelo de aceptación de la subvención podrá descargarse de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, (<https://sede.madrid.es>).

En el caso de que a causa de la no aceptación de alguna de las propuestas de concesión por parte de algún solicitante resultase crédito sobrante, el órgano instructor podrá proponer la redistribución de dicho crédito de forma proporcional, en los términos previstos en el apartado 11, párrafo tercero.

La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente al Ayuntamiento de Madrid mientras no se haya notificado, en la forma prevista en esta convocatoria, la resolución de concesión, según el artículo 27.4 de la OBRGS.

15.º Resolución y notificación

La delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias dictará la resolución, que será motivada, y expresará la relación de solicitantes a los que se concede el premio, la cuantía y la mención expresa del proyecto subvencionado. Igualmente, incluirá una relación de solicitudes inadmitidas y desestimadas y la no concesión por desistimiento, renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la LPACAP, la notificación de la resolución de concesión se realizará mediante su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Además, con carácter complementario, se podrá consultar en la sede electrónica, <https://sede.madrid.es>. Asimismo, se le dará publicidad a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa. Contra ella podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la LPACAP y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses, computados a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese notificado, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

16.º Abono de los premios.

Una vez presentada la documentación requerida en el apartado 14, y publicada la resolución de concesión de premios, se abonarán a los ganadores.

En el caso de las agrupaciones premiadas, el premio se abonará a la persona designada como representante de la agrupación, que deberá repartir el premio entre las personas integrantes de ella en la proporción que corresponda a cada una, de acuerdo con su porcentaje de participación en los premios indicado en el “Anexo I. Acuerdo de colaboración para la presentación conjunta del proyecto”.

En virtud de lo dispuesto en la letra d) del apartado 5 de la disposición adicional primera de la OBRGS, se practicará la retención fiscal que proceda, conforme a la normativa vigente, en el documento contable de reconocimiento de la obligación.

En caso de que algún premiado tuviera residencia fiscal en un país extranjero con el que exista convenio de doble imposición entre España y el país en cuestión, deberá además aportar un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.

El libramiento de la subvención se efectuará con cargo a los créditos vigentes para el Ayuntamiento de Madrid en la anualidad 2026, en un pago único.

17.º Protección de datos.

Los datos de carácter personal que serán objeto de tratamiento son los referidos a las personas físicas solicitantes de las subvenciones y miembros de las agrupaciones, y los representantes de las personas jurídicas y de las agrupaciones solicitantes. Estos datos serán tratados por la Dirección General de Transparencia y Calidad e incorporados a la actividad de tratamiento “Premios y reconocimientos”, cuya finalidad es gestionar y difundir los premios y reconocimientos propuestos por la Dirección General de Transparencia y Calidad, y el tratamiento se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, Reglamento General de Protección de Datos), y el resto de la legislación aplicable en materia de protección de datos.

Por el solo hecho de presentar la solicitud, los solicitantes autorizan al Ayuntamiento de Madrid a utilizar los datos de carácter personal contenidos en la documentación aportada para los fines de gestión y resolución de la convocatoria. Los titulares de los datos podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que les atribuye la legislación de protección de datos, en particular, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, ante la Dirección General de Transparencia y Calidad (calle Montalbán, n.º 1, 28014 Madrid).

18.º Entrega y difusión de los premios y menciones

Los premios y menciones serán entregados en un acto público organizado por el Ayuntamiento de Madrid.

A cada premiado se le hará entrega de un trofeo acreditativo y a cada premiado y mencionado se le hará entrega de un diploma.

Las candidaturas participantes, y los datos de nombre y apellidos de los autores, con los proyectos o iniciativas correspondientes, serán objeto de publicidad y difusión en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid y otros medios de difusión municipales.

Las memorias de los proyectos presentados podrán ser remitidas a otros órganos o empresas públicas municipales con competencias relacionadas para favorecer su difusión, conocimiento y posibles sinergias, con respeto en todo caso a la normativa vigente de propiedad intelectual.

De conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y con el Reglamento General de Protección de Datos, los premiados autorizan expresamente al Ayuntamiento de Madrid a utilizar su imagen, nombre y apellidos, con fines informativos o promocionales, siempre que estén relacionados con este premio, sin derecho a percibir contraprestación económica alguna.

19.º Compatibilidad.

Los premios concedidos en virtud de esta convocatoria serán compatibles con otros concedidos por otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas distintas del Ayuntamiento de Madrid.

20.º Régimen jurídico de recursos e interpretación de la convocatoria.

El decreto de aprobación de estas bases pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra él, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición, ante el propio órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en la forma establecida en el apartado 13 de esta convocatoria o, alternativamente, recurso contencioso–administrativo ante el Tribunal de Instancia de Madrid, en el plazo de dos meses desde la misma fecha indicada. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 LPACAP, y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

El órgano instructor previsto en el apartado 15 ostentará la prerrogativa de interpretar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la aplicación de las bases de esta convocatoria, adoptando las medidas que resulten adecuadas a su resolución.